



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	سعودي	محامى
شائع عبدالله سالم بن هلابي	الهوية الوطنية	١٠٩٧٤١٠٥٨١	سعودي	محامى
طارق خلف بن ربيع الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	سعودي	محامى
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	حاضر
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	سعودي	محامى
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	سعودي	محامى
رفيف راشد جزاء الثقفي	الهوية الوطنية	١١١١٩٢٨٠٧١	سعودي	وكيل
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي
عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه
ياسر صالح عائض المطيري	الهوية الوطنية	١٠١١١٩٤١٩٦	سعودي	محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد	الهوية الوطنية	١٠٦٤٢٧٤٠٧٧	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	2003
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	وكيل
عزام فيصل ابراهيم خوج	الهوية الوطنية	١٠١١٤٨٨٨٤٦	سعودي	محامى
تركي بن ربيع بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل

فتحت الجلسة بحضور :

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	السعودية	المدعي
طارق خلف بن ربيع الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	السعودية	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	السعودية	محامى
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	السعودية	محامى



اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	السعودية	مدعى عليه
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	السعودية	2003
تركي بن رايح بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل

الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 21 / 4 / 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 90% من رأس المال، كما نبلفكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه إلكترونياً قبل الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعين أن عدم تقديمه للجواب خلال المدة كاشف عن عدم الجدية في الترافع، فاعتذر عن ذلك وأوضح أن تعقيب موكله



يتمثل بالآتي: "رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 23/11/1443هـ طلبت الدائرة الموقرة من المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/11/1443هـ تقديم ما يثبت صحة شرائه للـ90% من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم 4030196102، فقدم المدعى عليه المذكرة المشار إليها أعلاه ومرفقاتها والتي ارفق بها المدعى عليه ما يزعم أنه (عقد بيع) بينه وبين المورث - يرحمه الله - مؤرخ في 20/9/1431هـ وحيث لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عده ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل، وبعد الاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورث موكلنا الشيخ أحمد عباس زيني - رحمه الله - لذلك كله وقبل الخوض في موضوع هذا العقد وبالاستناد إلى نص المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية نطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث موكلنا". فاستمهل وكيل المدعى عليه للتعقيب على أن يضمن تعقيبه ما يتعلق بوجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدم ذلك.

أطراف القضية

الإسم	الصفة	المدعي	التوقيع
عدنان احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
طارق خلف بن رايح الحارثي			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
سليمان محمد سليمان السديري			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
سلطان ماجد ناصر القحطاني			
الإسم	الصفة	مدعى عليه	التوقيع
اسامة احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	2003	التوقيع
عمر سعود بن سعد المطيري			
الإسم	الصفة	وكيل	التوقيع
تركي بن رايح بن سعد المطيري			

توقيع أعضاء الدائرة

الإسم	الصفة	التوقيع
عساف بن صالح العواجي	رئيس الدائرة القضائية	